

1501370-12.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

Ante o integral cumprimento, pela parte ré, daquilo que se obrigou nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501370-12.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501370-12.2022.8.26.0537 2022/001259

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

Ante o integral cumprimento, pela parte ré, daquilo que se obrigou nos termos do acordo celebrado e, também, tendo em vista a manifestação Ministerial retro, DECLARO extinta a punibilidade de André Nascimento de Britto, o que faço com fulcro no § 13º do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

Observo que a celebração e o cumprimento do acordo, no caso presente, não constarão nos registros criminais, exceto para fins previstos no artigo 28-A, § 2º, inciso III do diploma processual penal, conforme estabelecido no parágrafo 12º do mesmo artigo.

Proceda-se à destruição das drogas, na forma do art. 72, da Lei n.º 11.343/2006.

Decreto, também, a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do FUNAD/SENAD.

Em relação aos celulares apreendidos (fls. 28/29), se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença, este não for reclamado ou não pertencer ao réu, proceda-se à sua destruição, tendo em vista tratar-se de bem de valor reduzido, e a realização de eventual leilão (art. 123, do CPP) demandaria custo elevado e desproporcional ao Estado.

A Serventia judicial deverá fazer as devidas anotações e comunicações de praxe, não sendo necessária a intimação da referida pessoa, ante o teor do Enunciado nº 105 do FONAJE.

Publique-se e intime-se. Após, archive-se.

Diadema, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA